

1011830-78.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: José Daniel Dinis Gonçalves

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... CIVIL. Policial militar. Vítima de roubo. Dano material decorrente de roubo de arma de fogo de propriedade da Polícia Militar portada fora de serviço. Transgressão disciplinar afastada na sindicância, a qual advertiu que a irregularidade deveria recair sobre a Administração. Possibilidade de porte de arma fora de serviço. Sendo a responsabilidade objetiva regradada em atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

Vara da Fazenda Pública

Rua XV de Novembro 295, Araçatuba - SP - cep 16010-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1011830-78.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011830-78.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Perdas e Danos

Requerente:

Lister Manoel de Souza

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Daniel Dinis Gonçalves

Vistos.

LISTER MANOEL DE SOUZA ingressou com a presente ação em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando, em síntese, ser policial militar e ter sido instaurada sindicância por dano causado em arma e extravio de munições pertencentes à corporação, que foi periciada, constatada sua inutilização, sendo-lhe imposta a reparação dos custos da arma e munições, por meio de descontos mensais em seu holerite. Sustenta enriquecimento ilícito pela Requerida, que recolheu e inutilizou o armamento. Requer seja a ré condenada ao ressarcimento dos descontos realizados em folha de pagamento. Juntou documentos.

Citada, a Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, incompetência do Juizado e prescrição. No mérito, havendo subtração dos bens colocados à disposição do Policial, de rigor o ressarcimento ao Erário. Pede a improcedência do pedido.

Sobreveio réplica.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, afigurando-se despicienda dilação probatória por tratar-se de matéria de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Rejeito da preliminar de incompetência do Juizado, pois não se trata de sanção disciplinar militar, mas de reparação de dano.

Da mesma forma, não merece acolhida a preliminar de prescrição, vez que o prazo começa a contar do último pagamento realizado a título de reparação.

No mérito, improcede o pedido.

Trata-se de ação em que objetiva a devolução dos valores descontados em folha de pagamento a título de ressarcimento ao erário por dano à arma de fogo e munições. Em que pese a ausência de dolo por parte da parte autora, não há possibilidade de afastar a responsabilidade patrimonial do agente público.

Conforme sustentado em contestação, a Polícia Militar previu, por meio da Portaria n PM1-001/02/10, de 22/02/2010, o ressarcimento ao erário em casos de danos extravio, furto ou roubo de arma de fogo, independentemente da verificação de dolo ou culpa por parte do servidor:

Artigo 80 - A OPM detentora da arma da PMESP extraviada, furtada ou roubada deverá: II - instaurar sindicância para a apuração da responsabilidade disciplinar e civil: a) verificado, de início, que o policial militar assinou o Termo de Responsabilidade (Anexo "H") e não estava em serviço quando da perda da arma, apurar-se-á apenas a responsabilidade disciplinar, providenciando-se, em até 90 (noventa) dias a contar da data do fato, o desconto do valor da mesma nos seus vencimentos, independentemente de culpa, dolo ou ocorrência de caso fortuito ou força maior;

Nesse passo, ante a opção pela modalidade de responsabilidade objetiva, considerando a assinatura do termo, percebe-se que o agente público assumiu o risco por eventual dano, obrigando-se ao ressarcimento. Neste sentido:

POLICIAL MILITAR. Desconto em folha por prejuízo decorrente de roubo de arma de fogo de propriedade da Polícia Militar portada por policial militar fora de serviço. Responsabilidade objetiva, estabelecida em Termo de Responsabilidade subscrito pelo miliciano. Possibilidade. Segurança concedida para suspender os descontos. Recurso provido para denegar a segurança (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0026259-35.2010.8.26.0114);

RESPONSABILIDADE CIVIL. Policial militar. Vítima de roubo. Dano material decorrente de roubo de arma de fogo de propriedade da Polícia Militar portada fora de serviço. Transgressão disciplinar afastada na sindicância, a qual advertiu que a irregularidade deveria recair sobre a Administração. Possibilidade de porte de arma fora de serviço. Sendo a responsabilidade objetiva regradada em atos internos publicados em Boletim Geral e condição da autorização para porte de arma da corporação fora de serviço, a ausência da assinatura do termo de responsabilidade para retirada da arma não desnatura a responsabilidade objetiva do miliciano nem converte o depósito em depósito simples. Nesses termos, a força maior (o roubo da arma por desconhecidos) não afasta o ressarcimento devido pelo réu. Procedência. Recurso do réu desprovido (TJSP; Apelação Cível 0042158-28.2011.8.26.0053). Ademais, o valor da reparação deve mesmo corresponder ao necessário a aquisição do mesmo equipamento (fls.53), diante da impossibilidade de avaliar por peça separadamente.

Por fim, não há como se comparar uma arma de fogo à sucata de um veículo, pois, ainda que danificada e inutilizada, segue trâmites determinados pela Corporação (fls. 15) para o devido processo de descarga (fls. 53).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por LISTER MANOEL DE SOUZA em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase. P.I.

Araçatuba, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA